ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001974/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 05/07/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR034268/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.205224/2024-44
DATA DO PROTOCOLO: 02/07/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RGS, CNPJ n. 92.911.056/0001-16, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO JAEGER;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de abril de 2024 a 31 de março de 2025 e a data-base da categoria em 01º de abril.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Porto Alegre/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

O piso salarial dos trabalhadores da **AFISVEC** será o fixado na faixa “1” da Lei do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

A **AFISVEC** reajustará o salário de todos os seus empregados a partir de abril de 2024 em 4,0% (quatro por cento).

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE SALARIAL

Os empregadores ficam obrigados a entregar para o empregado, no ato do pagamento de seu salário, envelope ou comprovante de pagamento salarial, contendo as parcelas salariais pagas, bem como os respectivos descontos e

o valor a ser depositado no FGTS. O salário ajustado para pagamento mensal será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

A **AFISVEC** antecipará 40% (quarenta por cento) do salário do empregado até 20° (vigésimo dia), do mês corrente, desde que requerido pelo mesmo.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - QUEBRA DE CAIXA

O empregado que exercer o cargo ou função de caixa (tesouraria), receberá o pagamento, mensalmente, a título de quebra de caixa, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o respectivo salário básico.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS

Assegura-se o pagamento das horas-extras, desde que expressamente autorizadas pela diretoria, remunerando-as com um adicional de 50% (cinqüenta por cento) para as 2 (duas) primeiras horas e de 100% (cem por cento) para as demais, sobre o salário-hora do respectivo empregado.

REGISTRADO MTE

Parágrafo único – Quando o horário extraordinário ocorrer em domingos e feriados, a remuneração pelas horas sofrerá o adicional de 100% (cento por cento).

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL POR SUBSTITUIÇÃO

O empregado que substitua outro, desde que expressamente autorizado pela diretoria, em no mínimo 05 (cinco) dias e por qualquer motivo, inclusive rescisão de contrato, com salário básico e vantagem inerente à função, superior ao seu, receberá por todo o período da substituição, 30% (trinta por cento) do seu salário bruto, proporcionais aos dias da substituição, limitados ao salário do substituído.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE ALIMENTAÇÃO

O funcionário fará jus a um vale alimentação de R$ 37,00 (trinta e sete reais) por dia, sendo considerados 22 (vinte e dois) dias por mês, perfazendo um total de R$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) fixos. Será também garantido o pagamento deste mesmo valor no período de férias.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

A **AFISVEC** manterá convênio médico-hospitalar e odontológico para seus funcionários com a Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda. ou outra que disponibilizar atendimento idêntico ou superior, arcando com 72%

(setenta e dois por cento) dos custos.

Parágrafo único - É facultado aos funcionários estenderem o convênio, previsto no *caput* da presente cláusula, a filhos, cônjuge ou companheiro(a) e ascendentes, desde que arquem com 100% (cem por cento) dos custos.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO FUNERAL E SEGURO DE VIDA

A **AFISVEC**, em caso de falecimento de empregado, pagará a seus familiares um Auxílio Funeral no valor de 5 (cinco) vezes o salário mínimo nacional. Além disso, a AFISVEC paga um seguro de vida para os empregados junto à ICATU Seguros no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser repassado ao beneficiário indicado pelo empregado, em caso de falecimento.

Parágrafo único - O Auxílio Funeral será pago no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da apresentação do atestado de óbito.

AUXÍLIO MATERNIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITOS/GESTANTES E LACTANTES

Serão garantidos os seguintes direitos à empregada gestante/lactante:

a) A dispensa do serviço sempre que necessário;

b) A locação, variação e adequação da posição que lhe for mais cômoda, durante a jornada de trabalho;

c) No caso de trabalho em ambiente e/ou condições insalubres, o deslocamento para outra função, ou setor não insalubre ou perigoso, com a concordância escrita da empregada, tão logo o empregador seja comunicado do seu estado gravídico.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO CRECHE

A **AFISVEC** pagará o Auxílio Creche no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por filho até o final do ano em que o filho completar 6 (seis) anos de idade.

Parágrafo único – Este auxílio terá caráter de verba indenizatória e não terá natureza salarial.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS E VALOR ADICIONAL EM EVENTOS

Os valores de ajuda de custo, diárias e valor adicional em eventos serão tratados em documento apartado do acordo coletivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - REEMBOLSO TELETRABALHO

O funcionário que, por determinação expressa da diretoria, trabalhar pelo sistema de teletrabalho, será reembolsado no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês efetivamente trabalhado nessa modalidade, para custear suas despesas com esta modalidade. Este valor valerá enquanto o funcionário estiver trabalhando nesse sistema.

Parágrafo único – Este reembolso terá caráter de verba indenizatória e não terá natureza salarial.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PLANO DE CARGOS E SALARIOS

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com os respectivos cargos de 1° e de 2° grau e os de nível superior, serão tratados em documento apartado do acordo coletivo. Os níveis em cada cargo, os requisitos e a periodicidade para as promoções, os adicionais e os acréscimos também constarão deste mesmo documento. A Afisvec utilizará como referência, dentre outras, os valores constantes do site www.salario.com.br, e respeitará o piso salarial do Rio Grande do Sul. Todos os funcionários deverão ser reenquadrados conforme a nova tabela de cargos, carreiras e salários, incorporando-se eventuais acréscimos temporais (antigos quinquênios) e atualizando-se as respectivas carteiras do trabalho.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTABILIDADE NO EMPREGO

- **Gestante** – A **AFISVEC** assegurará à gestante a manutenção no emprego até 5 (cinco) meses após o parto, salvo por falta grave devidamente comprovada ou por mútuo acordo entre as partes com assistência do Sindicato.

- **Pré-aposentadoria** – A **AFISVEC** assegurará a estabilidade no emprego, pelo período de 12 (doze) meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria voluntária e/ou por idade, ao empregado que trabalhe há mais de 5 (cinco) anos e desde que comunique e comprove o fato formalmente.

- **Férias** - Fica vedada a demissão do empregado no período de até 30 (trinta) dias após o retorno das férias, salvo se a demissão ocorrer por justa causa. O descumprimento desta obrigação acarretará a incidência de multa equivalente ao valor da última remuneração do empregado e em favor deste.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
INTERVALOS PARA DESCANSO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - INTERVALO PARA ALMOÇO

O intervalo para almoço será de uma hora, podendo ser reduzido a meia hora, a critério e por decisão expressa da diretoria, em casos excepcionais.

FALTAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FALTAS JUSTIFICADAS

São consideradas faltas justificadas e não sujeitas a desconto aquelas a seguir relacionadas, mediante comunicado ao empregador, e devidamente comprovadas no prazo de 72h (setenta e duas horas):

- Falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos – 2 dias consecutivos;

- Levar filho (até 6 anos) ao médico – 1 dia/semestre;

- Falecimento de outros familiares (sogros) – 1 dia;

- Comparecimento a Juízo (em geral) – mediante comprovação;

- Vestibulares;

- Exames escolares – Exclusivamente dos cursos obrigatórios para a formação acadêmica ou profissionalizante, desde que por determinação do estabelecimento de ensino, mediante comprovação, limitado ao turno em que se realizar.

Parágrafo único – Excepcionalmente, outras faltas poderão ser consideradas justificadas, desde que prévia e expressamente autorizadas pela chefia imediata do funcionário.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - BANCO DE HORAS

Fica estabelecida uma jornada não superior a 40h (quarenta horas) semanais, de segunda a sexta-feira, para o setor administrativo e de 6 (seis) dias, entre segunda e domingo, para o setor social (funcionários da sede social), conforme a necessidade, garantido um domingo de folga por mês, ressalvadas as hipóteses legais de jornada reduzida.

A **AFISVEC** fica autorizada a prorrogar a duração normal da jornada de trabalho em até 2h (duas horas) suplementares diárias, sem pagamento de acréscimo do adicional de horas extras, cujo excesso em um dia seja compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de **6 (seis) meses**, a soma das jornadas semanais de trabalho, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10h (dez) horas diárias. Reciprocamente, o funcionário que tiver uma jornada inferior a 8 (oito) horas diárias, **desde que abonada expressamente pela diretoria**, ficará em débito para com a **AFISVEC**, podendo ser requisitado a compensar as horas devidas, em caso de necessidade.

A prorrogação da jornada diária ou semanal não poderá ser feita por deliberação própria do empregado, ficando proibidas as horas extras sem a devida autorização expressa da diretoria.

1 – O sistema de jornada acima estabelecido deverá estar disponível para controle e fiscalização pelo respectivo empregado.

2 – Sendo a prestação laboral devida em atividade insalubre a presente prorrogação com compensação de jornada de trabalho dispensa a prévia verificação ou inspeção da autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho.

3 – Fica proibida a prorrogação da jornada de trabalho do empregado estudante que, comprovando a sua situação escolar, manifestar, por escrito, o seu desinteresse na referida prorrogação.

4 – As horas positivas, caso não compensadas, serão pagas, integralmente ou parcialmente (com limite, igual para todos, no número de horas a serem pagas por decisão da diretoria) nos meses de março e setembro de cada ano, devendo ser compensadas no mês subsequente (abril e outubro) as horas não pagas.

5 – Os atrasos e faltas não abonados pela diretoria serão descontados na folha de pagamento do mês a que se referirem.

6 – Havendo rescisão do contrato de trabalho e sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma acima estabelecida, o trabalhador terá o direito de receber o pagamento das horas excedentes às 8h (oito horas) diárias não compensadas, acrescidas do adicional de horas extras de 50% (cinqüenta por cento) devidos na data da rescisão do contrato de trabalho. No caso de o trabalhador encontrar-se em débito com a jornada antes do fechamento do período, as horas não trabalhadas serão descontadas das verbas a que o empregado tiver direito na rescisão.

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS

O início das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com o sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal, à exceção dos empregados cuja jornada normal de trabalho coincida com os dias acima referidos.

As férias poderão ser gozadas em períodos fracionados, conforme a legislação trabalhista.

REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FÉRIAS PROPORCIONAIS

Os empregados que pedirem demissão ou forem demitidos, com menos de um ano de serviço, terão direito a férias proporcionais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado ou fração superior a quatorze dias.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS DA EMPREGADA GESTANTE

A **AFISVEC** garantirá que a empregada gestante possa marcar o seu período de férias em sequência à Licença Maternidade, respeitando-se a vontade da mesma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ABONO PECUNIÁRIO

O empregado, por ocasião das férias coletivas, poderá requisitar o Abono Pecuniário de que trará o artigo 143 da CLT, respeitando o prazo previsto no § 1º, do referido artigo.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

A **AFISVEC** fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados pelas Normas de Segurança e Higiene do Trabalho a todos os empregados que os necessitarem por exigência do trabalho que desempenham.

UNIFORME

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORMES

A **AFISVEC** fornecerá os uniformes para os funcionários da sede administrativa e social, os quais serão de uso obrigatório.

A não utilização dos uniformes será considerada como falta a ser repreendida pela Diretoria. A reincidência reiterada significará falta grave por parte do funcionário.

Será flexibilizada a utilização do uniforme nas sextas-feiras e vésperas de feriado prolongado ou, por determinação da diretoria, em dias especiais.

Parágrafo único - O funcionário deverá devolver o uniforme por ocasião da rescisão do contrato de trabalho.

RELAÇÕES SINDICAIS

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

A **AFISVEC** fica autorizada, mediante autorização individual por parte dos empregados, dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, a descontar em folha de pagamento de seus empregados, a título de Custeio das Atividades Sindicais, em favor do **SINDISINDI**, 3% (três por cento) dos salários no mês do fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2024.

Parágrafo único - Os descontos referidos nesta cláusula serão recolhidos em favor do **SINDISINDI**, através da rede bancária, ou na sede do **SINDISINDI**, até 5 (cinco) dias após a efetivação do desconto; esgotado esse prazo, será o recolhimento acrescido de multa de 2% (dois por cento), nos primeiros 30 (trinta) dias, juros capitalizados de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária do período.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESCONTO E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SINDISINDI

A **AFISVEC**, em atendimento ao disposto no inciso IV, art. 8º da Constituição Federal, descontará de cada empregado associado ao **SINDISINDI** as contribuições estabelecidas em assembleia da categoria, e as repassará, no prazo por este comunicado.

Parágrafo único - A **AFISVEC** obriga-se a descontar e repassar ao **SINDISINDI**, em havendo funcionários associados a este, os valores relativos às mensalidades sociais, de acordo com instruções e nos prazos fixados.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

EDUARDO JAEGER
PRESIDENTE
ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO RGS

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO 2024 2025

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.